

Vertrag Nr.: 90051418
Bahnhof: Bassersdorf
Gemeinde: Bassersdorf
Linie Nr. / km: 752 / km 13.4–15.7

VEREINBARUNG

zwischen

Schweizerische Bundesbahnen SBB

spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern

Infrastruktur Ausbau- und Erneuerungsprojekte
Vulkanplatz 11
8048 Zürich

(im Folgenden: SBB)

und

Gemeinde Bassersdorf

vertreten durch

Abteilung Bau und Werke
Karl-Hügin-Platz
8303 Bassersdorf

(im Folgenden: Gemeinde)

betreffend

**Finanzierung der Leitungsverlegungen im Projekt MehrSpur Zürich–
Winterthur (MSZW) im Abschnitt 4, Phase Bauprojekt**

1. Ausgangslage

Das Gesamtprojekt MehrSpur Zürich–Winterthur (MSZW) beseitigt den kapazitätsbestimmenden Engpass auf dem Korridor Zürich–Winterthur durch die Realisierung einer durchgehenden vierspurigen Verbindung Zürich–Winterthur. Dies ermöglicht das Angebot und das Betriebskonzept im strategischen Entwicklungsprogramm des Ausbaus schritt 2035 (STEP AS 2035) auf dem Korridor Zürich–Winterthur.

Seit 2019 ist die Kapazitätsgrenze mit rund 670 Zügen pro Tag auf dem Abschnitt Effretikon–Winterthur erreicht. Dieser strategische Engpass soll mit dem Projekt MehrSpur Zürich–Winterthur (MSZW) behoben werden. Der neue, rund neun Kilometer lange Brüttenertunnel wird im Bereich der Portale in das bestehende Streckennetz in Richtung Winterthur, Dietlikon und Bassersdorf eingebunden.

Das Projekt MSZW beseitigt den Engpass auf dem Korridor Zürich–Winterthur durch Realisierung einer durchgehend vierspurigen Verbindung Zürich–Winterthur mit starken verkehrlichen und betrieblichen Vorteilen für alle Verkehrsarten. Durch die Realisierung des Projekts MSZW steigt die Kapazität von derzeit 670 Zügen und 120'000 Passagieren auf 900 Züge und 156'000 Passagiere pro Tag im Jahr 2035. Dadurch ermöglicht das Projekt das Angebots- und Betriebskonzept des STEP AS 2035.

Gemäss aktuellem Stand der Planung wird das Projekt in den Jahren 2026–2035 realisiert.

Der Abschnitt Bassersdorf ist für die Leistungsfähigkeit des neuen Gesamtsystems von grosser Bedeutung und tangiert dabei auch kommunale Infrastrukturen auf Gebiet der SBB sowie der Gemeinde, unter anderem diverse Leitungen, die verlegt werden müssen.

2. Vereinbarungsgegenstand

2.1. Die vorliegende Vereinbarung regelt namentlich das Vorgehen sowie den Kostenteiler für die Projektierung und Ausführung der Verlegung von Leitungen der Gemeinde.

2.2. Die betreffenden Objekte sind im Dokument «MSZW_BP_A4_KOST_Leitungen_Gde_Kostenteiler_Tabelle» (Beilage 1) aufgeführt, welches integrierender Bestandteil dieser Vereinbarung ist und Angaben enthält über

- die Lage der Leitung
- die Art der Leitung
- die bisherige Vertragsnummer (falls vorhanden),
- den Kostenteiler in CHF und in %,
- die ungefähren Ausführungstermine,
- die Leistungen für die Projektierung (Phase Bauprojekt) und Ausführung

2.3. Das Durchleitungsrecht auf SBB-Gebiet der neu verlegten Leitungen sowie die damit verbundenen Rechte und Pflichten werden zwischen den Parteien grundsätzlich vor Beginn der Verlegungsarbeiten in separaten Verträgen geregelt (vgl. Ziff. 10) bzw. werden bestehende Leitungsverträge mittels Nachtrag aktualisiert.

3. Vertragsbestandteile und deren Rangordnung

- 3.1. Der Vertrag setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
- der vorliegenden Vertragsurkunde;
 - der Tabelle mit den umzulegenden Leitungen und deren Kostenteiler (Beilage 1)
 - des Plans mit den umzulegenden Leitungen (Beilage 2)
- 3.2. Bei Widersprüchen zwischen einzelnen Vertragsbestandteilen hat das vorliegende Vertragsdokument Vorrang.
- 3.3. Allgemeine rechtliche und/oder kommerzielle Vertragsbedingungen der Leitungseigentümerschaft (AGB usw.) gelten nur insoweit, als sie in dieser Vereinbarung ausdrücklich übernommen werden.

4. Leistungen der Gemeinde und der SBB

- 4.1. Bei sämtlichen von diesem Vertrag betroffenen Leitungen (vgl. Beilage 1) projiziert und erstellen die SBB die erforderliche, auf jede einzelne Leitung abgestimmte Anpassung. Die Projektierung und Umsetzung der Anpassungen und Verlegungen basieren auf den Plangenehmigungsunterlagen.
- 4.2. Die SBB beschaffen im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens für das Projekt MehrSpur Zürich-Winterthur die Bewilligung für die Realisierung der Leitungsverlegungen.
- 4.3. Die übergeordnete Projektkoordination erfolgt in Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der SBB.
- 4.4. Projiziert die Gemeinde Leitungen, die nicht Inhalt dieser Vereinbarung sind und die bestehende oder neue Anlagen der SBB betreffen, dann sind die Unterlagen gemäss Art. 18m EBG der SBB zur Genehmigung vorzulegen.
- 4.5. Die geltenden Gesetze, das Regelwerk der SBB (Reglemente, Weisungen, Richtlinien) und die massgebenden SIA- und VSS-Normen sind zu berücksichtigen. Im Falle von Widersprüchen zwischen dem SBB Regelwerk und den SIA- und VSS-Normen hat das SBB Regelwerk Vorrang.
- 4.6. Die Gemeinde finanziert die Bauten und Anlagen im Rahmen der vorliegenden Vereinbarung mit (vgl. Ziff. 5).

5. Investitionskosten

5.1. Aufteilung der Kosten

Die gesamten Kosten für die Anpassungen an den bzw. Verlegung der Leitungen, belaufen sich insgesamt auf CHF 5'005'093. Im Anwendungsbereich des EBG werden die Kosten für die nicht vertraglich geregelten Leitungsverlegungen nach Massgaben des

Verursacherprinzips und des Prinzips der Vorteilsanrechnung von den Vertragsparteien getragen. Die Gemeinde und die SBB teilen sich die Kosten gemäss der in Beilage 1 aufgeführten Kostenanteile.

5.2. Berechnungsgrundlagen

5.2.1. Seitens der SBB basieren die geschätzten Investitionskosten grundsätzlich auf dem Vorprojekt der SBB vom 15.11.2019. Die Beträge umfassen folgende Elemente:

- Genauigkeit der Kostenschätzung $\pm 20 \%$;
- Preisbasis März 2019
- Wenn die SBB bzw. die SBB und die Gemeinde die Massnahme an einer Leitung auslösen: Die Projektkosten werden grundsätzlich zu Herstellkosten (HK) zuzüglich 2 % für Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten (VVGK) kalkuliert (reduzierter Satz, Stand 2023 gemäss Vorschriften des Bundesamts für Verkehr (BAV));
- Wenn die Gemeinde allein die Massnahme an einer Leitung auslöst: Die Projektkosten werden grundsätzlich zu HK zuzüglich 9.90 % VVGK-Zuschlag (Stand 2023) als Kundenprojekt kalkuliert;
- Die Beträge verstehen sich ohne MWST bzw. ohne Vorsteuerkürzung (VSK).

5.3. Entwicklung der Kosten

5.3.1. Vertiefung der Projektierung

Mit der Erarbeitung des Bauprojekts wird der Kostenvoranschlag (KV) bis Ende 2023 mit einer Genauigkeit von $\pm 10 \%$ ermittelt, die Preisbasis aktualisiert und die Investitionskosten weiter konkretisiert. Die Grundsätze und Herleitungen zur Ermittlung der Projektkosten gemäss Ziff. 5.2.1 wird beibehalten.

5.3.2. Der in Beilage 1 festgelegte Kostenteiler gilt auch für Mehr- oder Minderkosten innerhalb der $\pm 20 \%$. Die SBB verpflichtet sich, in den Planungs- und Realisierungsphasen die Gemeinde unmittelbar über jede Situation zu informieren, die einen Mehraufwand erwarten lässt, der über die für die jeweilige Phase zulässige Schwankungsbreite hinausgeht, die Abweichung zu begründen und die Art und Weise der weiteren Planung bzw. der Arbeiten (Art und Qualität) in Absprache mit der Gemeinde festzulegen. Die Erstellung eines Nachtrags zu der vorliegenden Vereinbarung bleibt vorbehalten.

5.3.3. Teuerung

Die Teuerung wird in der Kostenentwicklung auf der Grundlage des Bahnbau-Teuerungsindex (BTI) des BAV berücksichtigt.

6. Entschädigungsmodalitäten

6.1. Die Leistungen werden der Gemeinde nach jedem Abschluss der Arbeiten (Projektierung und Ausführung) für eine angepasste bzw. verlegte Leitung in Rechnung gestellt.

6.2. Aufgrund der in Ziff. 5.2.1 definierten Grundsätze leistet die Gemeinde den SBB die Zahlungen aufgrund der effektiven Kosten.

- 6.3. Die Beträge werden zuzüglich Mehrwertsteuer nach Abschluss der Arbeiten dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden Satz in Rechnung gestellt. Die Zahlungsfrist beträgt 60 Tage ab Rechnungsstellung.

7. Ausführungszeitpunkt

Gemäss aktuellem Stand der Planung im Projekt werden die Leitungsverlegungen im Jahr 2026 erfolgen.

8. Berichterstattung

Die Gemeinde und SBB informieren einander im Rahmen der regelmässig stattfindenden Besprechung «JourFix MSZW Gemeinde Bassersdorf/SBB» mit stehender Traktandenliste und Protokollierung über den Stand der Arbeiten.

9. Salvatorische Klausel

- 9.1. Die Ungültigkeit oder Widerrechtlichkeit von einzelnen Vertragsbestimmungen führen nicht zur Ungültigkeit bzw. Nichtigkeit des ganzen Vertrags.
- 9.2. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, werden die Parteien diese durch wirksame Bestimmungen ersetzen, die dem gewollten Zweck der ungültigen Bestimmungen sowie dem ursprünglich vereinbarten Vereinbarungsgleichgewicht möglichst nahekommen.

10. Grundsätze für Leitungsverträge

Die folgenden Grundsätze gelten für die in Beilage 1 aufgeführten Leitungsanlagen, welche bisher zwischen den Parteien noch nicht vertraglich geregelt wurden:

- Kein Grundbucheintrag auf Grundstücken der SBB.
- Der Leitungseigentümer bleibt vollumfänglich für seine Anlage zuständig und verantwortlich, insbesondere in Bezug auf Erhaltung der Leitungen, Haftung und (Investitions-) Folgekosten.

Die in diesem Vertrag verwendeten Begriffe im Zusammenhang mit der Erhaltung des Bauwerks sind in der Norm SIA 469 definiert.

- Die SBB sind berechtigt, die Verlegung oder Änderung oder Beseitigung der Leitungen des Berechtigten zu verlangen (Kostentragung gemäss Gesetz oder allfälligen Vereinbarungen im Einzelfall), wenn:
 - die Leitungsanlage die Erstellung, die Änderung oder den Unterhalt von Anlagen behindert, die dem Bahnbetrieb dienen;
 - die Leitungsanlagen den Bahnbetrieb behindern;
 - das betroffene Grundstück einer anderen Nutzung zugeführt werden soll;
 - diese ein späteres Bauprojekt der SBB erschweren.

- Bei Beendigung eines Leitungsvertrags muss die Leitung von ihrem Eigentümer auf eigene Kosten zurückgebaut werden. Diese Regelung gilt unabhängig der Vertragsdauer und des Beendigungsgrunds, ausgenommen bei Beendigungen infolge einer Beseitigung der Leitungen aufgrund einer Beseitigungsanordnung der SBB im Sinne des vorstehenden Aufzählungselements.
- Bei querenden Leitungen gilt das EBG.

11. Kontaktangaben

Ansprechpartner der SBB: Leiter Abschnitt 4, Christoph Studer

Ansprechpartner Gemeinde Leiter Abteilung Bau und Werke, Patrik Baumgartner

Die Vertragsparteien können weitere Kontaktpersonen schriftlich ankündigen.

Fachliche Themen werden unter den Fachprojektleitern der SBB und der Gemeinde ausgetauscht. Es finden gemäss Ziff. 8 regelmässige Besprechungen statt.

12. Ausschluss der Gründung einer einfachen Gesellschaft

Keine Bestimmung dieser Vereinbarung ist so auszulegen, dass sie eine einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. des Obligationenrechts (OR, SR 220) zwischen den Parteien begründet oder schafft.

13. Vertragsänderungen

Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform und der Unterzeichnung aller Vertragsparteien.

14. Gerichtsstand

- 14.1. Bei Streitigkeiten ist grundsätzlich das BAV zuständig. Subsidiär ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig (Art. 35 Bst. a des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht, VGG, SR 173.32).
- 14.2. In allen anderen Fällen, die nicht in die Zuständigkeit der oben genannten Behörden fallen würden, ist der Gerichtsstand die Stadt Bern.
- 14.3. Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht.

15. Inkrafttreten

Die Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch alle Parteien in Kraft.

16. Rückzug der Einsprache

Die Gemeinde hat im Rahmen der öffentlichen Auflagen zum Projekt MSZW Einsprache erhoben (Antrag Nr. 6 – Finanzierungsvereinbarungen Querungsbauwerke und Werkleitungen vom 28.06.2023).

Die Gemeinde verpflichtet sich, den Antrag Nr. 6 der Einsprache innerhalb von zehn Tagen nach Unterzeichnung der vorliegenden Vereinbarung zurückzuziehen.

17. Schlussbestimmung

Die Vereinbarung wird zweifach ausgefertigt. Jede Vertragspartei erhält ein unterzeichnetes Exemplar.

Zürich, *1.11.2023*

Für die SBB:



Patrick Sommerhalder

Leiter Bauportfolioplanung und -Steuerung



Bruno Studer

Leiter Projektorganisation MSZW

Bassersdorf, *26. Sep. 2023*

Für die Gemeinde



Patrick Baumgartner

Leiter Abteilung Bau und Werke

lt GR3 2023-145 / 26.09.23



Michael Nauer

Leiter Bereich Tiefbau + Unterhalt / Entsorgung

Beilagen

- Beilage 1 Tabelle mit den umzulegenden Leitungen und deren Kostenteiler
- Beilage 2 Plan der umzulegenden Leitungen

MSZW A4, Werkleitungen Gemeinde Bassersdorf: Ermittlung Kostenteiler

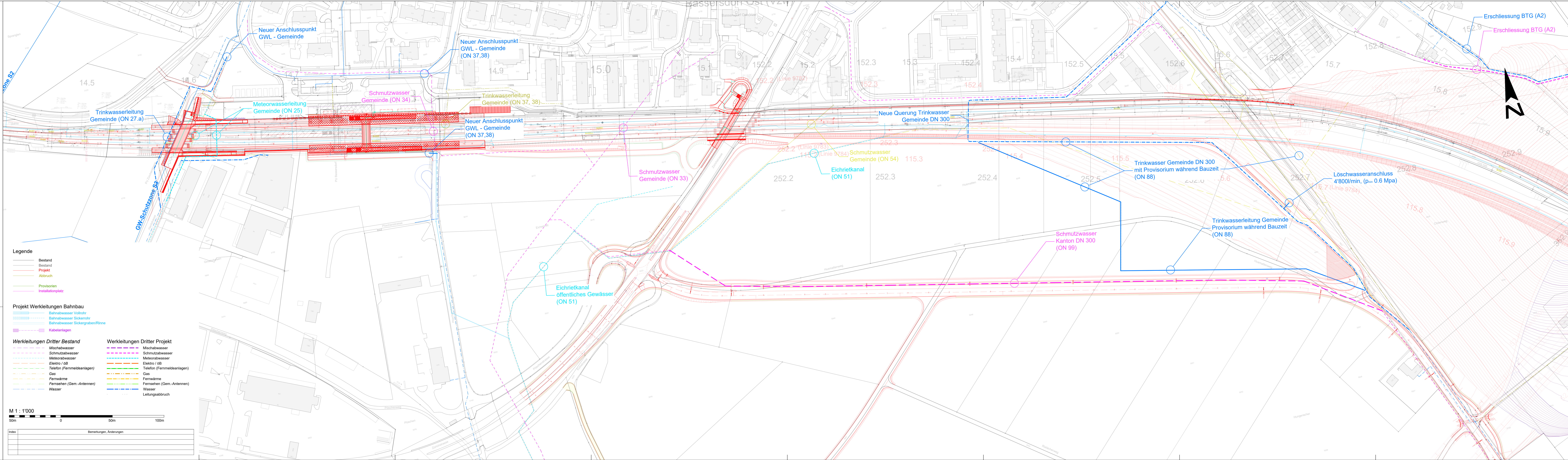


Vgl. dazugehörigen Plan MSZW BP A4 04-03-08 PLAN Werkleitungen rB01-03-08 PLAN Werkleitungen rB01

Stand 20.09.2023

Leitung ON	Bahn-km ca. von	Leitungsart	Grundstück	Massnahme	Baujahr	Lebensdauer Jahre	Vertrag	Auslöser	VVGK [%]	Kosten	Vorteilsa. (VA)	Kostenteiler SBB	Gde.	Kostenteiler SBB	Gde.	Bemerkungen
25	14.605	Meteorwasser	Quert Pz SBB	Umlegen	1970	80	Nein	SBB	2%	CHF 193'387	Ja	36%	64%	CHF 69'801	CHF 123'586	Best. Leitung quert Pz SBB ohne Vertrag. -> Leitungsvertrag nachholen.
27a	14.580	Trinkwasser	Quert Pz SBB	Neubau	1975	80	Nein	SBB	2%	CHF 885'839	Ja	36%	64%	CHF 320'072	CHF 565'767	- Best. Leitung quert Pz SBB ohne Vertrag. -> Leitungsvertrag nachholen. - Tiefbau: KCHF 390. Leitungsbau: KCHF 320.
33	14.838	Schmutzwasser	Quert Pz SBB	Keine	1973	80	Nein	--	--	--	--	--	--	--	--	- Best. Leitung quert Pz SBB ohne Vertrag. -> Leitungsvertrag nachholen. - Keine Massnahme notwendig. - Eigentümer: Zweckverband ARA Bassersdorf.
34	14.836	Schmutzwasser	Quert Pz SBB	Sanieren	1982	80	Nein	Gde.	9.9%	offen	Nein	0%	100%	CHF -	offen	- Best. Leitung quert Pz SBB ohne Vertrag. -> Leitungsvertrag nachholen. - Sanierung als Zusatzbestellung Gde.
37	14.840	Trinkwasser	Quert Pz SBB	Neuanschluss	2001	80	900033553	SBB	--	--	--	--	--	--	--	Ausführung und Finanzierung im Projekt GWL. Kosten nicht Teil Projekt MSZW
38	14.848	Trinkwasser	Quert Pz SBB	Neuanschluss	2001	80	900033553	SBB	--	--	--	--	--	--	--	Ausführung und Finanzierung im Projekt GWL. Kosten nicht Teil Projekt MSZW
51	15.159	Meteorwasser	Ausserhalb Pz SBB	Anpassung	1981	80	Nein	SBB	--	offen	Nein	100%	0%	offen	CHF -	Kein Kostenteiler Gde./SBB. Tlw. Rückbau. Wo Anpassung, dort künftige Nutzung zur Gleisentwässerung.
54	15.211	Schmutzwasser	Quert Pz SBB	Rückbau	1981	80	Nein	SBB	2%	CHF 14'000	Nein	100%	0%	CHF 14'000	CHF -	--
88	15.645	Trinkwasser	Quert Pz SBB	Umlegen	1977	80	Nein	SBB	2%	CHF 1'696'818	Ja	46%	54%	CHF 783'915	CHF 912'903	- Best. Leitung quert Pz SBB ohne Vertrag. -> Leitungsvertrag nachholen. - Umlegung weiträumig aufgrund SBB (Tunnelportal). Kosten Leitungsbau grob kalkuliert. Kostenteiler mittels VA: 39/61 % SBB/Gde. (Vorteil Gde. CHF 1'039'283). - Abgegoltener Nachteil Gde. aufgr. Mehraufwand Unterhalt: CHF 126'380 - Herleitung vgl. Tabellenblatt. Kostenteiler damit neu 46/54 % SBB/Gde.
88*	15.645	Trinkwasser	--	Provisorium	--	--	--	SBB	2%	CHF 904'000	Nein	100%	0%	CHF 904'000	CHF -	Kosten Provisorium tragen SBB. Kosten Leitungsbau grob kalkuliert.
99	15.050	Schmutzwasser	Ausserhalb Pz SBB	Neubau	--	80	Nein	SBB	2%	CHF 1'048'034	Nein	100%	0%	CHF 1'048'034	CHF -	Neubau Strasse trägt zu 100 % SBB - dito für dazugehörigen Schmutzwasserleitung. Keine VA.
--	--	Beleuchtung Veloweg	Ausserhalb Pz SBB	Umlegen	2011	45	Nein	SBB	2%	CHF 263'015	Ja	60%	40%	CHF 157'522	CHF 105'493	Beleuchtung des heutigen Velowegs war im 2011 Bestellung Gde. Künftig dito, darum VA.
										CHF 5'005'093						CHF 3'297'344 CHF 1'707'749

Kostenangaben: Selbstkosten = Grundkosten + Zuschläge Z1 und Z2, inkl. VGK 2 % / 9.9 %, exkl. MwSt, Kostengenauigkeit +/- 20 %.



Legende

Bestand
Projekt
Abbruch
Provisorien
Installationsplatz

Projekt Werkleitungen Bahnba

Bahnabwasser Vollrohr
Bahnabwasser Sickerrohr
Bahnabwasser Sickergraben/Rinne
Kabelanlagen

Werkleitungen Dritter Bestand

Mischabwasser
Schmutzabwasser
Meteorabwasser
Elektro / dB
Telefon (Fernmeldeanlagen)
Gas
Fernwärme
Fernsehen (Gem.-Antennen)
Wasser

Werkleitungen Dritter Projekt

Mischabwasser
Schmutzabwasser
Meteorabwasser
Elektro / dB
Telefon (Fernmeldeanlagen)
Gas
Fernwärme
Fernsehen (Gem.-Antennen)
Wasser
Leitungsabbruch

M 1 : 1'000

50m 0 50m 100m

Index	Bemerkungen, Änderungen
A	
B	
C	
D	

Index

	Bemerkungen, Änderungen
A	
B	
C	
D	

Impressum

Ingenieurgesellschaft 2GR

c/o Gähler und Partner AG, Sonnenbergstrasse 1, 5408 Ennetbaden
Tel.: +41 56 200 95 11, E-Mail: info@ggag.ch, www.ggag.ch

GÄHLER PARTNER
INTEGRIERTE BAUPLANUNG

RAPP

Gerber+Partner
Bauingenieur und Planer AG

Strecke: Bassersdorf – / Wallisellen – Dietlikon – Brüttenertunnel – Winterthur

Kanton(e): Zürich

Gemeinde(n): Bassersdorf, Dietlikon, Lindau, Nürensdorf, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen, Winterthur, Zürich

Projekt: STEP AS 2035 Brüttenertunnel

ISP-Nr.: 1159727

Phase: Auflageprojekt

Übersichtsplan:

Autoren:

Christoph Studer

Christian Bergerhoff

04.03.08

Werkleistungsplan 1:1000

Arbeitsplan

Linie: 752 Km: 13.3 - 16.2

SBB, Infrastruktur
Vulkanplatz 11, 8048 Zürich

SBB CFF FFS

Plan Nr. A4_TB_0067

Index	Einzelteil	Via	Gepunkt	Via	Freigegeben	Via
---	31.08.22					
BD1	05.01.23	GOM	05.01.23	BEC		

Filename: KISW_BP_A4_04-03-08_PLAN_Werkleitungen_001

Format: 1730.00 x 445.00

Erstellt auf Basisdaten der amtlichen Vermessung und der SBB-Geodaten
© Geodaten bereitgestellt durch die SBB. Für die genaue Lage und die Vollständigkeit der
unterzeichneten Anlagen besteht keine Gewähr.